

# ALGEMENE VOORWAARDEN — DOCENTEN\_v5

Private Yoga at Home (PYAH)

*Concept — ter beoordeling door juridisch en fiscaal adviseur*

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1. Definities                                         | 1  |
| 2. Toepasselijkheid                                   | 2  |
| 3. Toelatingsvoorwaarden voor Docenten                | 3  |
| 4. Totstandkoming en aard van de samenwerking         | 5  |
| 5. Kwaliteit, veiligheid en uitvoering van Opdrachten | 5  |
| 6. Vervanging & communicatie (aangepast)              | 9  |
| 7. Financiën                                          | 9  |
| 8. Aansprakelijkheid van de Docent                    | 14 |
| 9. Beperkingen van aansprakelijkheid PYAH             | 15 |
| 10. Verzekeringsplicht Docent                         | 16 |
| 11. Gegevensverstrekking in het kader van DAC7        | 17 |
| 12. Beëindiging van de samenwerking                   | 17 |
| 13. Klachten en geschillen                            | 18 |
| 14. Wijziging van de voorwaarden                      | 18 |
| 15. Slotbepalingen                                    | 18 |

## 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de hierna vermelde betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

**PYAH:** Private Yoga at Home, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, exploitant van het online platform waarop Klanten yogalessen kunnen boeken bij zorgvuldig geselecteerde Docenten, waarbij PYAH optreedt als commissionair en in eigen naam overeenkomsten sluit met Klanten.

**Platform:** De website, digitale omgeving en bijbehorende diensten van PYAH, waaronder begrepen de online omgeving waarop Klanten Docenten kunnen vinden, boeken en communiceren.

**Docent:** Een zelfstandige Docent die zich heeft geregistreerd op het Platform, voldoet aan de Toelatingsvoorwaarden en via het Platform privé-yogalessen aanbiedt aan Klanten.

**Vervanger:** een Docent met een actief docentenprofiel op het platform van PYAH, die door PYAH is geaccepteerd en die met voorafgaande toestemming van de Klant (en afstemming met PYAH) (een deel van) een Opdracht overneemt.

**Klant:** Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die via het Platform een Docent boekt voor een privé-yogales.

**Opdracht:** Klanten: "overeenkomst tussen een Klant en PYAH... De feitelijke uitvoering ligt bij de Docent"

**Boeking:** De totstandkoming van een Opdracht via het Platform, inclusief de overeengekomen datum, tijd, locatie, het lestype, de duur, de kosten en de overige toepasselijke voorwaarden.

**Kennismaking:** Klanten: "vrijblijvend oriëntatiegesprek tussen Klant en Docent, zonder financiële verplichting"

**Platformdiensten:** De diensten die door PYAH worden aangeboden, bestaande uit het sluiten van overeenkomsten met Klanten in eigen naam, het verwerken van Boeking en betalingen, en het zorgdragen voor de koppeling met een geschikte Docent.

**Abonnement:** Het maandelijkse bedrag dat de Docent aan PYAH verschuldigd is voor het gebruik van het Platform, afhankelijk van het door PYAH toegewezen ervaringsniveau (Startend of Ervaren). De hoogte en voorwaarden zijn vastgelegd in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

**Klantprijs:** Het door PYAH vastgestelde, vaste bedrag dat de Klant voor een les aan PYAH betaalt, inclusief 21% btw.

**Commissie PYAH:** Het percentage van de Klantprijs incl. btw (10% Startend / 20% Ervaren) dat PYAH inhoudt als vergoeding voor het gebruik van het Platform.

**Vergoeding aan de Docent:** het bedrag dat de Docent per les ontvangt, zijnde de Klantprijs exclusief btw verminderd met de Commissie PYAH. De wijze van berekening per btw-status is vastgelegd in artikel 7.4 van deze Algemene Voorwaarden en artikel 5 van de Platformovereenkomst.

---

## 2. Toepasselijkheid

**2.1** Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de samenwerking tussen PYAH en alle Docenten die zich registreren op het Platform en gebruik maken van de diensten van PYAH.

**2.2** Door zich te registreren als Docent op het Platform, verklaart de Docent deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.

**2.3** De Opdracht komt tot stand tussen de Klant en PYAH. De feitelijke uitvoering van de Opdracht ligt bij de Docent.

**2.4** Deze Algemene Voorwaarden voor Docenten vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Platform – PYAH.

Waar deze Algemene Voorwaarden voor Docenten een onderwerp expliciet regelen, prevaleren zij boven de Algemene Voorwaarden Platform – PYAH voor dat specifieke onderwerp. Voor alle overige zaken, en voor onderwerpen die niet (volledig) in deze Algemene Voorwaarden voor Docenten zijn geregeld, gelden de Algemene Voorwaarden Platform – PYAH.

Bij onduidelijkheid over de reikwijdte van een bepaling geldt de uitleg die het meest consistent is met de gezamenlijke strekking van beide documenten.

**2.5** Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door PYAH zijn bevestigd.

**2.6** PYAH behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal 30 dagen van tevoren per e-mail aan de Docent/Klant bekendgemaakt.

Door na inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden gebruik te blijven maken van het Platform, accepteert de Docent de gewijzigde voorwaarden.

---

### **3. Toelatingsvoorwaarden voor Docenten**

Om toegelaten te worden tot het Platform en diensten aan te bieden aan Klanten, moet iedere Docent voldoen aan de onderstaande voorwaarden. Deze toelatingsvoorwaarden dienen uitsluitend ter kwaliteitsborging vooraf. PYAH garandeert geen voortdurende kwaliteit, prestaties of geschiktheid van individuele lessen. De Docent blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de geleverde dienst, communicatie met Klanten en naleving van wet- en regelgeving.

#### **3.1 Opleiding & certificering**

De Docent beschikt over:

- Een afgeronde 200-urige Yoga Teacher Training (YTT) of hoger, afgerond bij een internationaal erkend instituut zoals Yoga Alliance of gelijkwaardig;
- Aantoonbare certificering in minimaal één yogadiscipline, waaronder: Hatha, Vinyasa, Ashtanga, Kundalini, Iyengar, Yin, Restorative of Dru Yoga.

#### **3.2 Praktijkervaring**

De Docent heeft recente, actieve leservaring (opgedaan in de afgelopen 6–12 maanden) en beschikt over minimaal 1 jaar leservaring óf minimaal 100 uur aantoonbare leservaring.

#### **3.3 Professionele eisen**

- De Docent is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zelfstandig ondernemer;
- De Docent beschikt over een geldige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB);
- De Docent werkt uitsluitend binnen de eigen professionele competenties;
- De Docent communiceert helder, zorgvuldig en respectvol met Klanten;
- De Docent respecteert de privacy, integriteit en leefomgeving van de Klant;
- De Docent doet geen medische claims en stelt geen medische diagnoses.

#### **3.4 Ervaringsniveaus**

PYAH werkt met twee ervaringsniveaus: Startend docent en Ervaren docent.

- De indeling wordt uitsluitend door PYAH bepaald op basis van opleiding, aantoonbare leservaring, specialisaties en professionele ontwikkeling;
- De indeling kan invloed hebben op tarieven, zichtbaarheid op het Platform en de hoogte van de commissie;
- De actuele omschrijving van de categorieën, de criteria en het eventuele doorgroei-pad zijn te vinden op de website van PYAH via: [\[link naar uitlegpagina Docentenprofiel\]](#);
- PYAH behoudt zich het recht voor een Docent opnieuw in te delen indien daar aanleiding toe bestaat.

#### **3.5 Profielvereisten & verificatie**

- De Docent maakt een volledig, actueel en waarheidsgetrouw profiel aan en verstrekt bij aanmelding alle gevraagde informatie;
- Het invullen van een aanmeldformulier geldt als een verzoek tot toelating en niet als automatische acceptatie;
- Een door de Docent gekozen aanduiding (zoals Startend of Ervaren) is indicatief en niet bindend; de definitieve indeling wordt uitsluitend door PYAH vastgesteld;

- PYAH kan aanvullende informatie, documentatie of een persoonlijk kennismakingsgesprek verlangen alvorens een profiel wordt geactiveerd;
- PYAH behoudt zich het recht voor toelating te weigeren, een profiel niet te activeren, te wijzigen of te verwijderen wanneer de Docent niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
- PYAH kan identiteitsverificatie uitvoeren voordat een profiel wordt geactiveerd.

### **3.6 Veiligheid & uitvoering**

- Hands-on assistentie wordt uitsluitend gegeven met uitdrukkelijke toestemming van de Klant;
- De Docent bewaakt actief de veiligheid van de Klant tijdens de les en past de les aan indien dit vanuit professioneel oogpunt noodzakelijk is;
- De Docent geeft geen medische of therapeutische adviezen en verwijst bij gezondheidsklachten altijd door naar een arts of medisch specialist.

### **3.7 Aanvullende praktijkvormen**

Voor praktijkvormen zoals sound healing, breathwork, energy work of vergelijkbare disciplines geldt:

- De Docent heeft aantoonbare, erkende scholing gevolgd;
- De Docent werkt uitsluitend binnen de eigen expertise, op eigen medische verantwoordelijkheid en altijd met expliciete toestemming van de Klant;
- De volledige aansprakelijkheid ligt bij de Docent, niet bij PYAH.

### **3.8 Doorlopende verplichtingen**

De Docent blijft gedurende de volledige samenwerking verplicht aan alle toelatingsvoorwaarden te voldoen.

Wijzigingen in opleiding, ervaring, specialisaties, verzekeringsstatus, professionele omstandigheden, of btw-status — waaronder een te verwachten overschrijding van de KOR-omzetgrens, alsmede het aanvragen, beëindigen of wijzigen van de KOR-vrijstelling — worden onverwijld aan PYAH gemeld.

### **3.9 Opschorting of beëindiging**

PYAH is gerechtigd om, zonder voorafgaande waarschuwing, het profiel van een Docent te schorsen of de samenwerking te beëindigen wanneer:

- de Docent niet (meer) voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
- onjuiste of misleidende informatie is verstrekt;
- de veiligheid of integriteit van Klanten of het Platform in gevaar komt;
- er herhaaldelijk klachten of negatieve beoordelingen binnenkomen;
- de Docent handelt in strijd met deze voorwaarden of geldende wetgeving.

---

## **4. Totstandkoming en aard van de samenwerking**

**4.1** De samenwerking tussen PYAH en de Docent komt tot stand op het moment dat PYAH de aanmelding van de Docent accepteert en dit schriftelijk of digitaal bevestigt.

**4.2** De aanmelding als Docent via het Platform geeft geen automatisch recht op toelating. PYAH is vrij om aanmeldingen te accepteren of te weigeren en kan daarbij aanvullende informatie of bewijsstukken opvragen.

- 4.3** De samenwerking tussen PYAH en de Docent kwalificeert niet als een arbeidsovereenkomst, uitzendrelatie of andere gezagsverhouding. De Docent verricht de werkzaamheden als zelfstandig ondernemer, voor eigen rekening en risico.
- 4.4** Het enkele feit dat een Docent is toegelaten tot het Platform geeft geen garantie op een minimumaantal Opdrachten. PYAH is niet gehouden tot exclusiviteit of afnameverplichtingen.
- 4.5** PYAH kan bepalen dat communicatie en afspraken omtrent Opdrachten uitsluitend via het Platform en/of door PYAH aangewezen kanalen verlopen.
- 

## **5. Kwaliteit, veiligheid en uitvoering van Opdrachten**

### **5.1 Zorgvuldigheid en professionaliteit**

De Docent voert iedere Opdracht zorgvuldig, professioneel en conform de door PYAH gestelde kwaliteits- en veiligheidsrichtlijnen uit. De Docent handelt in het belang van de veiligheid, gezondheid en privacy van de Klant.

### **5.2 Kennis, vaardigheden en geschiktheid**

De Docent staat ervoor in dat zij/hij beschikt over de benodigde kennis, vaardigheden, (eventuele) diploma's/certificeringen en fysieke/mentale geschiktheid om de Opdracht veilig uit te voeren, waaronder (waar relevant) kennis van anatomie, blessurepreventie en contra-indicaties.

### **5.3 Voorbereiding en afstemming**

De Docent bereidt de Opdracht passend voor op basis van de door de Klant aangeleverde informatie (zoals doelen, blessures, zwangerschap, medische aandachtspunten en ervaringsniveau). Indien informatie ontbreekt of twijfel bestaat over veilige deelname, vraagt de Docent actief door en past de les aan of weigert (tijdelijk) deelname aan (delen van) de les indien dit nodig is voor veiligheid.

### **5.4 Locatie en veilige oefenomgeving**

Opdrachten worden in de regel uitgevoerd bij de Klant thuis of op een andere geschikte locatie die door Docent en Klant is afgesproken. De Klant is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een geschikte en veilige oefenomgeving, waaronder voldoende vrije ruimte en een basishygiënische setting. De Docent beoordeelt bij aanvang en gedurende de Opdracht of de omstandigheden veilig zijn en kan de Klant verzoeken de ruimte (tijdelijk) aan te passen, bijvoorbeeld door meubilair te verplaatsen of extra ruimte te creëren. Indien de Docent naar redelijke maatstaven van oordeel is dat de omstandigheden onvoldoende veilig of hygiënisch zijn, is de Docent gerechtigd de Opdracht aan te passen, te pauzeren of te beëindigen. In dat geval wordt de Opdracht geacht te zijn aangevangen en kan de les door PYAH aan de Klant in rekening worden gebracht conform de voorwaarden richting Klant.

### **5.5 Materialen en hulpmiddelen**

De Docent gebruikt materialen (props, hulpmiddelen) op een veilige manier. De Docent kan tijdens een (introductie)les adviseren welke props de ervaring kunnen verbeteren of blessures kunnen helpen voorkomen. De Klant schaft eventuele props zelfstandig aan; de Docent levert of koopt deze niet namens de Klant. De Docent controleert bij aanvang visueel of de beschikbare materialen geschikt en veilig zijn. Bij twijfel over de staat of geschiktheid van materialen gebruikt de Docent deze niet. Huur van materialen via een externe partij is

alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van PYAH.

### **5.6 Gedrag en communicatie**

De Docent onthoudt zich van gedrag dat de kwaliteit, veiligheid of reputatie van PYAH kan schaden. De Docent communiceert respectvol, grensbewakend en professioneel, en houdt rekening met (culturele) sensitiviteit en persoonlijke grenzen van de Klant.

### **5.7 Geen medische handelingen of diagnoses**

De Docent verricht geen medische handelingen en doet geen medische diagnoses. Advies over gezondheidsklachten, medicatie of (para)medische behandeling wordt niet gegeven; de Klant wordt in dergelijke gevallen verwezen naar een bevoegde zorgprofessional. De Docent geeft waar relevant algemene informatie over training, herstel en blessurepreventie binnen de eigen deskundigheid.

### **5.8 Veilig stoppen, aanpassen of beëindigen; passende communicatie; geen medische claims**

- a. Als de Docent inschat dat het niet (meer) veilig of verantwoord is om de Opdracht uit te voeren, mag de Docent de Opdracht direct aanpassen, pauzeren of stoppen. Dit kan bijvoorbeeld bij een (mogelijk) veiligheidsrisico, als iemand zich onveilig voelt, of bij grensoverschrijdend of ongepast gedrag. De Docent laat PYAH dit zo snel mogelijk weten en geeft daarbij kort aan wat er aan de hand was (feitelijk en zonder onnodige details).
- b. Als PYAH signalen of klachten ontvangt over hoe een Opdracht verloopt, bespreekt PYAH dit in principe eerst met de Docent (en waar passend ook met de Klant). Het doel is om de samenwerking prettig, veilig en van goede kwaliteit te houden. PYAH kan de Docent vragen om iets aan te passen in de aanpak of communicatie.
- c. Past de Opdracht niet goed bij de verwachtingen of behoeften van de Klant, dan kijken PYAH en de Docent eerst of dit met goede afstemming is op te lossen. Lukt dat niet, dan kan PYAH – in overleg met de Klant – besluiten de Opdracht te stoppen of de Klant aan een andere Docent te koppelen.
- d. Alleen als daar een duidelijke reden voor is, kan PYAH besluiten om (tijdelijk) minder of geen nieuwe Opdrachten aan de Docent toe te wijzen.
- e. Als een Opdracht (deels) wordt gepauzeerd of gestopt, blijft artikel 5.4 gelden voor wat betreft het moment waarop een Opdracht wordt gezien als "gestart".
- f. De Docent doet geen medische claims over (de effecten van) de Opdracht en wekt niet de indruk dat yoga via PYAH een medische behandeling is of daarvoor in de plaats komt. Bij (vermoedens van) medische klachten handelt de Docent conform artikel 5.7.

### **5.9 Aanvullende informatie en bewijsstukken**

PYAH kan aanvullende informatie of bewijsstukken opvragen om kwaliteit en veiligheid te borgen, waaronder (maar niet beperkt tot) geldige identiteitsverificatie, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringbewijs, relevante diploma's/certificaten en—indien van toepassing—een overzicht van bijscholing. PYAH vraagt daarbij niet meer gegevens op dan redelijk nodig is voor dit doel. Als de Docent deze informatie niet (tijdig) kan of wil verstrekken, kan PYAH de toegang tot (bepaalde) Opdrachten beperken of opschorten.

### **5.10 Verantwoordelijkheid en accountstatus**

- De Docent voert de Opdracht uit als zelfstandig professional en is zelf verantwoordelijk voor een veilige en zorgvuldige uitvoering, conform de afspraken in deze voorwaarden.
- De Docent beschikt gedurende de gehele samenwerking over een geldige verzekering zoals bedoeld in artikel 9. Zolang geen geldig bewijs van verzekering is aangeleverd, kan PYAH het account op niet-actief zetten.

- De Docent is niet bevoegd om namens PYAH toezeggingen te doen, aansprakelijkheid te erkennen of afspraken te maken over vergoedingen.

### **5.11 Opnames (foto/video/audio) bij de Klant**

De Docent maakt, gebruikt, bewaart, deelt of publiceert geen beeld- of geluidsopnames (foto, video of audio) van de Klant, op de locatie van de Klant en/of tijdens de Opdracht, voor andere doeleinden dan de uitvoering van de Opdracht, tenzij: (i) de Klant hiervoor vooraf expliciet toestemming heeft gegeven, én (ii) dit in lijn is met de richtlijnen van PYAH. Dit geldt ook voor het delen via bijvoorbeeld WhatsApp, e-mail, (cloud)opslag, besloten groepen en social media. PYAH kan aanvullende voorwaarden stellen aan toestemming en gebruik (zoals schriftelijke toestemming, context van gebruik en bewaartermijn).

### **5.12 Operationele afspraken (planning en uitvoering)**

De Docent volgt de door PYAH gecommuniceerde operationele afspraken rond planning, opkomst, starttijd, duur van de les, communicatie en (waar van toepassing) rapportage. De Docent is bij voorkeur enkele minuten voor aanvang aanwezig, zodat de les op tijd kan starten, en voert de Opdracht uit binnen de afgesproken tijd en scope.

Als de Docent verwacht te laat te zijn, verhinderd is of als uitvoering binnen de afgesproken tijd/scope niet haalbaar lijkt, meldt hij/zij dit zo snel mogelijk aan de Klant en PYAH, zodat er in overleg een passende oplossing kan worden afgestemd.

Als de Docent verwacht dat uitval of wijzigingen gevolgen hebben voor de voortgang van de Opdracht of de tevredenheid van de Klant, informeert de Docent PYAH hierover zo snel mogelijk.

### **5.13 Verhinderung, uitval en inhalen**

Indien de Docent een Opdracht niet kan uitvoeren (bijvoorbeeld door ziekte of overmacht), meldt de Docent dit zo snel mogelijk aan de Klant en aan PYAH via het door PYAH aangewezen kanaal. Waar mogelijk maakt de Docent in overleg met de Klant een nieuwe afspraak om de les in te halen en houdt PYAH hiervan op de hoogte. Als het passend en haalbaar is, wordt in overleg bekeken of de les (deels) kan doorgaan met een vervanger via PYAH.

Indien de Docent verwacht dat de verhindering langer dan 7 dagen duurt, informeert de Docent PYAH hierover zo spoedig mogelijk. PYAH kan in dat geval, in het belang van continuïteit voor de Klant, de Opdracht tijdelijk of definitief laten overnemen door een andere Docent. De Docent werkt hier redelijkerwijs aan mee, bijvoorbeeld door relevante praktische informatie over de lessen en voortgang te delen.

Voor de regels rond vervanging en de voorwaarden waaronder een vervanger kan worden ingezet, wordt verwezen naar artikel 6.

### **5.14 Kwaliteit, veiligheid, communicatie en betrouwbaarheid**

Als er sprake is van herhaalde of ernstige tekortkomingen in kwaliteit, veiligheid, communicatie of betrouwbaarheid (zoals niet verschijnen zonder tijdige afmelding, structureel te laat komen of gegronde klachten), bespreekt PYAH dit met de Docent en krijgt de Docent in principe de gelegenheid om dit binnen een redelijke termijn te verbeteren. Afhankelijk van de situatie kan PYAH passende maatregelen nemen, zoals extra coaching of begeleiding, (tijdelijke) beperking van Opdrachten, opschorting of beëindiging van de samenwerking. Dit doet niets af aan de overige rechten van PYAH.

### **5.15 Hands-on assists**

1. De Docent kan tijdens de les een hands-on assist (fysieke aanraking ter ondersteuning van een houding of beweging) aanbieden als dit naar zijn of haar professionele oordeel bijdraagt aan de begeleiding van de Klant.

2. De Docent vraagt bij voorkeur steeds vooraf, op het moment zelf, of de Klant een hands-on assist wil.
3. Als de Klant niet wil (of twijfelt), respecteert de Docent dit zonder discussie en biedt hij of zij een alternatief zonder aanraking.
4. De Docent houdt rekening met persoonlijke grenzen, eventuele klachten en de setting (bijvoorbeeld aanwezigheid van derden) en beperkt aanraking tot wat redelijkerwijs nodig is voor instructie en ondersteuning.

#### **5.16 Meditatie en pranayama als onderdeel van yoga**

1. Meditatie en pranayama kunnen onderdeel uitmaken van yogabegeleiding.
2. Omdat Klanten hierin verschillende voorkeuren hebben, stemt de Docent bij voorkeur tijdens de kennismaking of intake af of de Klant hier interesse in heeft.
3. Als de Klant aangeeft hier geen behoefte aan te hebben, houdt de Docent hier in de lesopbouw zoveel mogelijk rekening mee, tenzij de Klant hier later alsnog om vraagt.

#### **5.17 Specialiteiten: ademwerk en sound healing**

De Docent biedt specialiteiten zoals ademwerk/breathwork en sound healing alleen aan als hij/zij voldoet aan de toelatingseisen zoals beschreven in artikel 3.7. Bij het aanbieden van een specialiteit licht de Docent de Klant vooraf toe wat de methode inhoudt, welke praktische afspraken gelden en welke contra-indicaties relevant zijn. De Docent past de specialiteit alleen toe nadat de Klant hiermee instemt en respecteert het als de Klant wil stoppen of het anders wil invullen.

De Docent handelt conform de Kwaliteits- en veiligheidsrichtlijnen van PYAH, zoals beschikbaar via het Platform: [plaats website link]

De Docent handelt bij incidenten en onvoorziene situaties conform het calamiteitenprotocol van PYAH, zoals beschikbaar via het Platform.

---

## **6. Vervanging & communicatie (aangepast)**

### **6.1 Vervanging en uitval**

- De Docent voert de Opdracht in principe zelf uit. De Docent stuurt niet ongevraagd een andere docent naar de Klant. Als vervanging nodig is, kan uitsluitend een Vervanger worden ingezet (zoals gedefinieerd in de Definities) en alleen met voorafgaande toestemming van de Klant.
- Als de Docent door ziekte, overmacht of een noodgeval een les niet (op tijd) kan geven, laat de Docent dit zo snel mogelijk weten aan zowel de Klant als aan PYAH. Bij urgente wijzigingen informeert de Docent de Klant bij voorkeur via het snelste passende kanaal (bijvoorbeeld telefonisch of via WhatsApp), zodat de Klant niet onnodig wacht.
- De Docent doet daarbij een concreet voorstel voor een oplossing, bijvoorbeeld:
  - verplaatsen van de les;
  - (alleen met toestemming van de Klant) inzet van een Vervanger; of
  - een andere passende oplossing in overleg.
- Bij inzet van een Vervanger zorgt de Docent ervoor dat:
  - de Vervanger voldoende is geïnformeerd om de les professioneel en veilig te kunnen geven; en



- uitsluitend informatie wordt gedeeld die daarvoor redelijkerwijs nodig is (met inachtneming van privacy).

## 6.2 Communicatie & bereikbaarheid

1. De Docent is tijdens de looptijd van de Opdracht redelijk bereikbaar voor berichten van PYAH en van de Klant.
2. De Docent reageert bij voorkeur binnen 24 uur op berichten (op werkdagen), tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is (bijvoorbeeld door ziekte, vakantie of lesroosters). In dat geval laat de Docent zo snel mogelijk weten wanneer een reactie volgt.
3. De Docent communiceert professioneel, respectvol en duidelijk.
4. De Docent houdt PYAH op de hoogte van relevante zaken die van belang kunnen zijn voor de Opdracht, zoals:
  - structurele wijzigingen in beschikbaarheid;
  - terugkerende problemen in de planning of communicatie met de Klant;
  - signalen die kunnen leiden tot een klacht, escalatie of onveilige situatie.
5. De Docent en de Klant stemmen de lesafspraken (zoals datum, tijd, locatie en eventuele wijzigingen) in principe rechtstreeks met elkaar af. PYAH is daarbij in beginsel geen partij, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

---

## 7. Financiën

### 7.1 Betalingen via het Platform

Alle betalingen voor yogalessen die via het Platform tot stand komen, worden uitsluitend via het Platform verwerkt.

Het is de Docent niet toegestaan betalingen rechtstreeks van Klanten te ontvangen voor diensten die voortkomen uit contact via PYAH.

PYAH is niet verantwoordelijk voor betalingen die buiten het Platform om plaatsvinden.

### 7.2. Vragen van de Klant

Als de Klant vragen of verzoeken heeft die gaan over betaling, pakketten, facturatie, annuleringsvoorwaarden van PYAH of andere onderwerpen die bij PYAH liggen, verwijst de Docent de Klant in principe door naar PYAH, tenzij anders is afgesproken. Waar passend helpt de Docent de Klant hierbij door (bij voorkeur) de juiste contactroute of informatie te delen.

### 7.3 Abonnement

De Docent is aan PYAH een maandelijks abonnementsbedrag verschuldigd voor het gebruik van het Platform. De hoogte van het abonnement is afhankelijk van het door PYAH toegewezen ervaringsniveau, zoals bedoeld in artikel 3.4:

| Niveau   | Normaal tarief | Introductietarief (eerste 6 maanden) |
|----------|----------------|--------------------------------------|
| Startend | € 10 per maand | € 5 per maand                        |
| Ervaren  | € 20 per maand | € 10 per maand                       |

- Het introductietarief bedraagt 50% korting op het normale tarief en geldt voor de eerste 6 aaneengesloten maanden na activering van het profiel. Na afloop geldt automatisch het normale tarief.
- Het abonnement wordt maandelijks vooraf in rekening gebracht via automatische incasso.
- Het abonnement is verschuldigd zolang het profiel actief is, ook in perioden zonder boekingen.
- Bij een mislukte incasso kan PYAH het profiel op niet-actief zetten totdat de betaling is voldaan.
- Bij beëindiging van de samenwerking wordt het abonnement niet gerestitueerd voor de lopende maand.
- PYAH behoudt zich het recht voor het abonnementstarief aan te passen. Wijzigingen worden minimaal 30 dagen van tevoren aan de Docent meegedeeld.

#### **7.4 Klantprijs, commissie en vergoeding**

1. De Klantprijs voor een yogales wordt vooraf zichtbaar gemaakt op het profiel van de Docent.
2. Commissie PYAH: het percentage van de Klantprijs incl. btw (10% Startend / 20% Ervaren) dat PYAH inhoudt als vergoeding voor het gebruik van het Platform.
3. De vergoeding aan de Docent is de Klantprijs exclusief btw, verminderd met de Commissie PYAH. Het resultaat is het beoogde netto-inkomen van de Docent, ongeacht btw-status:
  - a. is de Docent btw-plichtig, dan brengt de Docent over dit bedrag zelf 21% btw in rekening aan PYAH en ontvangt de Docent dit bedrag vermeerderd met die btw;
  - b. valt de Docent onder de KOR, dan ontvangt de Docent dit bedrag zonder btw-component.
4. Betalingen aan Docenten worden tweewekelijks uitbetaald, rond de 1e en de 15e van de maand, op basis van afgeronde en bevestigde lessen uit de voorliggende periode. Valt de 1e of de 15e op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, dan vindt de uitbetaling plaats op de eerstvolgende werkdag.
5. De Docent is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van bankgegevens in het profiel.
6. PYAH stelt per uitbetalingsperiode automatisch een uitbetalingsspecificatie op namens de Docent (self-billing). Deze specificatie geldt als factuur van de Docent aan PYAH; de Docent hoeft zelf geen factuur op te stellen of te versturen voor de reguliere lessen via het Platform. De Docent machtigt PYAH hiertoe bij de aanmaak van het docentprofiel.

De Docent ontvangt de uitbetalingsspecificatie op het uitbetalingsmoment (rond de 1e en de 15e van de maand) per e-mail en kan deze via het dashboard downloaden. De Docent heeft tien werkdagen na ontvangst de gelegenheid om eventuele onjuistheden te melden bij PYAH. Reageert de Docent niet binnen deze termijn, dan geldt de specificatie als aanvaard.

Een melding van een onjuistheid schort de lopende uitbetaling niet op. Niet-betwiste afwijkingen worden verrekend in de eerstvolgende uitbetalingsperiode; een uitbetalingsspecificatie die de Docent als onjuist betwist, of waarbij sprake is van een onjuist toegepaste btw-status (waaronder de KOR), wordt onverwijld gecorrigeerd conform de Platformovereenkomst.

### **7.5 Fee en tariefstructuur**

1. PYAH houdt de Commissie PYAH in op de Klantprijs, zoals bedoeld in artikel 7.4. Deze commissie dekt het gebruik van het Platform, marketing, vindbaarheid, klantenservice, betalingsverwerking en technische ondersteuning.
2. De hoogte van de commissie wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd.
3. PYAH behoudt zich het recht voor om de commissie en tariefstructuur aan te passen. Wijzigingen worden minimaal 30 dagen van tevoren aan de Docent meegedeeld en treden niet met terugwerkende kracht in werking.

### **7.6 Annuleringen en no-shows**

1. Bij annulering buiten 24 uur voor aanvang door de Klant ontvangt de Klant een tegoed ter waarde van de volledige Klantprijs, geldig voor 4 weken en gekoppeld aan dezelfde Docent. De les schuift door naar een later moment. De Docent ontvangt de vergoeding zodra de les alsnog heeft plaatsgevonden.
2. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de les door de Klant wordt de volledige les in rekening gebracht, of—indien gewerkt wordt met pakketten—van het pakket afgeschreven. De Docent ontvangt in dat geval de volledige vergoeding.
3. Bij no-show van de Klant wordt de volledige les in rekening gebracht volgens het annuleringsbeleid. De Docent ontvangt de volledige vergoeding.
4. Bij annulering door de Docent wordt de Klant volledig gecompenseerd via het Platform. De Docent ontvangt geen vergoeding voor deze les.
5. Herhaaldelijke annuleringen door de Docent kunnen leiden tot sancties, waaronder schorsing, conform artikel 3.9.

### **7.7 Reiskosten en reisafstand**

1. De op het Platform gepubliceerde lestarieven gelden voor Opdrachten binnen een straal van 10 km rondom de locatie van de Klant.
2. De Docent bepaalt zelf of, en voor hoeveel kilometer boven deze 10 km, reiskosten in rekening worden gebracht. Dit is geen verplichting. De Docent bespreekt dit vooraf met de Klant.
3. Eventuele reiskosten worden berekend op basis van het door PYAH vastgestelde en op het Platform gepubliceerde kilometertarief (exclusief btw), toegepast op het aantal kilometers boven de 10 km dat door de Docent is opgegeven. Het toepasselijke btw-tarief (21%) wordt hier apart op vermeld.
4. Reiskosten worden, indien van toepassing, opgenomen op de factuur die via het Platform aan de Klant wordt verzonden en via het Platform betaald. Reiskosten vallen buiten de commissie van PYAH: het volledige nettobedrag wordt aan de Docent uitbetaald.
5. PYAH behoudt zich het recht voor het kilometertarief aan te passen. Het geldende tarief is te allen tijde te raadplegen op het Platform. Wijzigingen hebben geen invloed op reeds bevestigde Boeking.

### **7.8 Terugbetalingen**

1. Terugbetalingen worden uitsluitend uitgevoerd via het Platform.
2. PYAH bepaalt, op basis van het annuleringsbeleid en de omstandigheden, of een terugbetaling gerechtvaardigd is.
3. De Docent mag geen terugbetalingen uitvoeren buiten het Platform om.

### **7.9 Onderbetaling of foutieve betalingen**

Indien een foutieve betaling plaatsvindt, onderzoekt PYAH dit en corrigeert dit zo nodig. PYAH is niet verantwoordelijk voor fouten die het gevolg zijn van onjuiste informatie van Docenten of Klanten.

### **7.10 Verbod op omzeiling van vergoedingen**

Het is de Docent niet toegestaan om:

- buiten het Platform lagere prijzen aan te bieden;
- Klanten aan te moedigen buiten het Platform om te boeken;
- diensten buiten het Platform om aan te bieden aan Klanten die via PYAH zijn gevonden.

Overtreding kan leiden tot schorsing, verwijdering van het profiel en/of het in rekening brengen van een redelijke schadevergoeding, onverminderd overige rechten van PYAH.

### **7.11 Geen verantwoordelijkheid voor prijsafspraken buiten het Platform**

PYAH is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor afspraken, kortingen, onderhandelingen of prijzen die buiten het Platform om tot stand komen.

### **7.12 Facturatie en administratie door Docenten**

1. Voor de reguliere lessen via het Platform ontvangt de Docent van PYAH een uitbetalingsspecificatie die geldt als factuur (self-billing), zoals beschreven in artikel 7.4 lid 6. De Docent hoeft voor deze lessen zelf geen factuur aan PYAH op te stellen of te versturen.
2. De Docent blijft zelf verantwoordelijk voor:
  - het voeren van een correcte fiscale administratie op basis van de door PYAH verstrekte uitbetalingsspecificaties;
  - het afdragen van belastingen;
  - het voldoen aan fiscale verplichtingen (zoals btw, indien van toepassing), waaronder de juistheid van de bij PYAH opgegeven btw-status.
3. PYAH is niet verantwoordelijk voor fiscale of administratieve verplichtingen van de Docent, met uitzondering van het opstellen van de uitbetalingsspecificatie zoals bedoeld in artikel 7.4 lid 6.

### **7.13 Fiscale behandeling en belasting**

1. De Docent is zelf verantwoordelijk voor correcte fiscale informatie, zoals of de Docent btw-plichtig is en het toepassen van de KOR (Kleine Ondernemers Regeling). Indien de Docent gebruikmaakt van de KOR, geeft de Docent dit bij aanmelding op, onder vermelding van de ingangsdatum, conform de Platformovereenkomst.
2. De commissie die PYAH inhoudt, wordt berekend over de Klantprijs inclusief btw. De toepasselijke vergoeding per lestype en niveau is terug te vinden op het profiel van de Docent, zoals bedoeld in artikel 7.4.
3. Wijzigingen in de btw-status van de Docent worden gemeld conform artikel 3.8.
4. Indien de Docent gebruikmaakt van de KOR, verwerkt de Docent dit correct in de eigen administratie en licht dit toe indien PYAH daarom vraagt. PYAH is niet verantwoordelijk voor fiscale gevolgen die ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie van de Docent.

### **7.14 KOR (Kleine Ondernemers Regeling)**

1. De Docent kan gebruikmaken van de KOR als de omzet onder de door de Belastingdienst gestelde grens blijft en de vrijstelling is aangevraagd bij de Belastingdienst. Voor de actuele omzetgrens verwijst PYAH naar de website van de Belastingdienst: [www.belastingdienst.nl](http://www.belastingdienst.nl).
2. Bij toepassing van de KOR is de Docent vrijgesteld van btw-heffing, maar kan de Docent ook geen btw terugvragen over zakelijke kosten.
3. Wijzigingen in de KOR-status van de Docent worden gemeld conform artikel 3.8.
4. De btw-status van de Docent wordt niet vermeld op de factuur die PYAH aan de Klant verstuurt. Op deze factuur treedt PYAH op als commissionair en daarmee als

contractspartij richting de Klant; de Klantprijs is te allen tijde inclusief 21% BTW, ongeacht de btw-status van de Docent.

#### **7.15 Werken via het Platform en loondienst elders**

De Docent werkt uitsluitend als zelfstandig ondernemer (zzp'er) via het Platform. Indien de Docent daarnaast in loondienst is, is de Docent zelf verantwoordelijk voor:

- het verkrijgen van toestemming van de werkgever voor nevenwerkzaamheden, indien vereist;
- de correcte fiscale verwerking van via het Platform gegenereerde inkomsten.

De Docent is daarnaast zelf verantwoordelijk voor:

- facturatie;
- belastingafdracht (waaronder btw, indien van toepassing);
- sociale zekerheid en verzekeringen.

PYAH doet geen uitspraak over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juridische, fiscale of arbeidsrechtelijke kwalificatie van de werkzaamheden van de Docent.

#### **7.16 Bewaarplicht en controle**

1. De Docent bewaart alle relevante administratie, facturen en betalingsbevestigingen gedurende de wettelijk verplichte termijn (minimaal 7 jaar).
2. PYAH kan, indien nodig voor fiscale of administratieve doeleinden, de Docent verzoeken om relevante informatie of documenten te verstrekken, zoals btw-nummer, KvK-inschrijving of bewijs van toepassing van de KOR.
3. Als de Docent deze informatie niet (tijdig) kan of wil verstrekken, kan PYAH uitbetaling opschorten of de samenwerking beëindigen.

---

## **8. Aansprakelijkheid van de Docent**

**8.1** De Docent is zelfstandig verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij de Opdracht uitvoert, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: de inhoud van de les, de gehanteerde methodes, de fysieke en mentale belasting van de Klant, en het gebruik van materialen of hulpmiddelen. Dit geschiedt voor eigen rekening en risico van de Docent.

**8.2** De Docent is aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van een toerekenbare tekortkoming, onzorgvuldig handelen of nalaten, of het niet naleven van de toepasselijke veiligheids-, gedrags- en kwaliteitsrichtlijnen zoals opgenomen in deze voorwaarden en in de aanvullende richtlijnen van PYAH.

**8.3** De Docent vrijwaart PYAH volledig voor aanspraken van Klanten of derden die voortvloeien uit:

- lichamelijk letsel, materiële schade of immateriële schade ontstaan tijdens of in verband met een Opdracht;
- onjuist of onzorgvuldig handelen van de Docent;
- het niet naleven van wettelijke verplichtingen, professionele standaarden of deze voorwaarden;
- onjuiste of onvolledige informatie die door de Docent is verstrekt.

**8.4** PYAH is niet aansprakelijk voor schade, verlies of letsel dat ontstaat tijdens of als gevolg van de uitvoering van een Opdracht, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van PYAH.

**8.5** PYAH controleert niet inhoudelijk de dekking, voorwaarden of reikwijdte van de door de Docent afgesloten verzekering(en) en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. De verantwoordelijkheid voor een toereikende verzekering die aansluit bij de aard en omvang van de werkzaamheden ligt volledig bij de Docent, zoals nader omschreven in artikel 10.

**8.6** De Docent erkent dat PYAH geen inhoudelijke invloed heeft op de uitvoering van de lessen en geen medisch, therapeutisch of inhoudelijk toezicht uitoefent. Alle verantwoordelijkheid voor de inhoud en veiligheid van de les ligt bij de Docent.

**8.7** De Docent zal geen toezeggingen doen, verklaringen afleggen of aansprakelijkheid erkennen namens PYAH, noch enige handeling verrichten waaruit aansprakelijkheid van PYAH zou kunnen worden afgeleid.

---

## **9. Beperkingen van aansprakelijkheid PYAH**

**9.1** PYAH treedt op als commissionair en sluit in eigen naam overeenkomsten met Klanten. PYAH is niet aansprakelijk voor de inhoud, uitvoering of kwaliteit van de door de Docent gegeven lessen, noch voor handelingen of nalatigheden van de Docent tijdens of in verband met de uitvoering van de Opdracht.

**9.2** PYAH is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een Opdracht door een Docent, waaronder mede begrepen (maar niet beperkt tot) lichamelijk letsel, materiële schade, gevolgschade, vermogensschade of immateriële schade.

**9.3** PYAH is evenmin aansprakelijk voor handelingen, nalatigheden, adviezen, instructies of gedragingen van de Docent, noch voor de kwaliteit, veiligheid of geschiktheid van de door de Docent aangeboden diensten.

**9.4** PYAH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door onjuiste, onvolledige of misleidende informatie verstrekt door de Docent of de Klant, noch voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van veiligheidsinstructies, aanwijzingen of adviezen.

**9.5** Voor zover PYAH op grond van dwingend recht toch aansprakelijk mocht worden gehouden, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van PYAH wordt uitgekeerd, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

**9.6** Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van PYAH beperkt tot maximaal het bedrag dat door de Klant in de drie maanden voorafgaand aan het schadevoorval aan PYAH is betaald.

**9.7** PYAH is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van locaties, materialen of voorzieningen die niet door PYAH zelf worden beheerd of ter beschikking gesteld, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) privéwoningen, gehuurde studio's of andere externe ruimtes.

**9.8** De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van bestuurders, medewerkers, hulppersonen, ingeschakelde derden en samenwerkingspartners van PYAH.

---

## 10. Verzekeringsplicht Docent

**10.1** De Docent is verplicht gedurende de volledige looptijd van de samenwerking met PYAH, inclusief perioden waarin het profiel actief is maar tijdelijk geen Opdrachten worden uitgevoerd, te beschikken over een geldige en toereikende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die dekking biedt voor schade aan personen en zaken voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de Opdracht.

**10.2** PYAH controleert niet inhoudelijk de dekking, voorwaarden of reikwijdte van de door de Docent afgesloten verzekering(en) en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. De verantwoordelijkheid voor een passende verzekering ligt volledig bij de Docent.

**10.3** De verzekering dient in ieder geval dekking te bieden voor:

- lichamelijk letsel en/of geestelijke schade van de Klant;
- materiële schade aan eigendommen van de Klant of derden;
- schade ontstaan tijdens of in verband met yogalessen, begeleiding, instructies of fysieke ondersteuning.

**10.4** De Docent verstrekt op eerste verzoek van PYAH een kopie van de geldige polis en/of een verzekeringsverklaring waaruit de dekking en looptijd blijken. PYAH behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie te verlangen indien daar redelijkerwijs aanleiding toe is.

**10.5** Indien de verzekering wordt beëindigd, geschorst of gewijzigd, stelt de Docent PYAH hiervan onverwijld op de hoogte. Zolang geen geldige verzekering kan worden aangetoond, kan PYAH de toegang tot het Platform en/of het aanbieden van Opdrachten opschorten.

**10.6** Het ontbreken van een geldige verzekering ontslaat de Docent niet van aansprakelijkheid voor schade en geeft PYAH het recht de samenwerking per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

---

## 11. Gegevensverstrekking in het kader van DAC7

**11.1** PYAH is als exploitant van het Platform wettelijk verplicht om jaarlijks bepaalde gegevens van Docenten te verzamelen en te rapporteren aan de Belastingdienst, op grond van de Europese DAC7-richtlijn. Deze verplichting geldt voor alle platforms die derden in staat stellen tegen vergoeding diensten aan te bieden, en is dus niet specifiek voor PYAH.

**11.2** De Docent verstrekt hiertoe op verzoek van PYAH de benodigde gegevens, waaronder in ieder geval: volledige naam, adresgegevens, geboortedatum, KvK-nummer en/of btw-nummer, IBAN, en overige gegevens die voor deze rapportage wettelijk vereist zijn.

**11.3** De Docent houdt deze gegevens actueel en meldt wijzigingen onverwijld aan PYAH.

**11.4** Naam, adresgegevens, geboortedatum, KvK-/btw-nummer en IBAN zijn verplichte velden bij de aanmaak van het docentprofiel. Zonder deze gegevens kan het profiel niet worden geactiveerd. Geboortedatum wordt uitgevraagd ten behoeve van de wettelijke DAC7-rapportageverplichting.

---

## 12. Beëindiging van de samenwerking

**12.1** De samenwerking tussen PYAH en de Docent kan door ieder van de partijen schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij dit in deze voorwaarden anders is bepaald.

**12.2** PYAH is gerechtigd de samenwerking met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien:

- de Docent handelt in strijd met deze voorwaarden;
- sprake is van herhaalde klachten, ernstige tekortkomingen of onprofessioneel gedrag;
- de Docent niet (langer) voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of verzekeringsvereisten;
- de Docent de reputatie, veiligheid of belangen van PYAH, Klanten of derden schaadt;
- voortzetting van de samenwerking in redelijkheid niet van PYAH kan worden verlangd.

**12.3** Bij beëindiging van de samenwerking:

- wordt het profiel van de Docent op het Platform gedeactiveerd of verwijderd;
- vervallen openstaande of toekomstige boekingen, tenzij PYAH anders beslist;
- kunnen lopende Opdrachten – indien passend – door PYAH worden overgedragen aan een andere Docent.

**12.4** Beëindiging van de samenwerking laat onverlet de verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging voort te duren, waaronder aansprakelijkheid, geheimhouding en afwikkeling van openstaande financiële verplichtingen.

---

## 13. Klachten en geschillen

**13.1** Indien een Klant of Docent een klacht heeft over de uitvoering van een Opdracht of over het handelen van een andere partij, wordt deze klacht zo spoedig mogelijk gemeld bij PYAH, bij voorkeur schriftelijk.

**13.2** PYAH zal de klacht zorgvuldig behandelen en kan daarbij aanvullende informatie opvragen bij betrokken partijen. PYAH streeft ernaar de klacht binnen een redelijke termijn te beoordelen en waar mogelijk tot een passende oplossing te komen.

**13.3** De Docent verleent volledige medewerking aan de behandeling van klachten en verstrekt desgevraagd alle relevante informatie.

**13.4** Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, spannen partijen zich in om het geschil eerst via bemiddeling op te lossen alvorens verdere juridische stappen te ondernemen. Partijen geven de bemiddeling een termijn van 30 dagen vanaf het moment dat één van de partijen schriftelijk om bemiddeling verzoekt. Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing binnen deze termijn, dan staat het partijen vrij verdere juridische stappen te ondernemen.

**13.5** Op alle rechtsverhoudingen tussen PYAH en de Docent is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

---



## 14. Wijziging van de voorwaarden

**14.1** PYAH is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

**14.2** Wijzigingen worden minimaal 30 dagen van tevoren aan de Docent meegedeeld, per e-mail of via het Platform.

**14.3** Indien de Docent na de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden gebruik blijft maken van het Platform, wordt dit aangemerkt als instemming met de gewijzigde voorwaarden.

---

## 15. Slotbepalingen

**15.1** Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. In dat geval zullen partijen in overleg treden om een vervangende bepaling overeen te komen die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.

**15.2** Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

**15.3** Voor zover dwingend recht niet anders voorschrijft, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar PYAH is gevestigd.

**15.4** Vragen over deze voorwaarden kunnen worden gericht aan PYAH via **support@privateyogaathome.nl** of via de contactgegevens zoals vermeld op het Platform.

---

Private Yoga at Home  
Zaanstraat 167  
1013 RW Amsterdam  
KVK: 67064590  
BTW-nummer: NL43ASNB0706752961